

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1299

27 de mayo de 2026

Presentado por la señora *Soto Aguilú*

Referido a

LEY

Para crear la “Ley de Administración Fiduciaria de Activos Digitales”, a los fines de regular el acceso, conservación, manejo y divulgación de activos digitales por personas legalmente autorizadas; establecer la jerarquía de instrucciones del usuario; disponer obligaciones y protecciones aplicables a custodios digitales; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La vida personal, familiar, profesional y patrimonial de las personas se desarrolla cada vez más en espacios digitales. Documentos, fotografías, archivos de negocio, comunicaciones, cuentas de correo electrónico, redes sociales, billeteras digitales, activos virtuales, cuentas de almacenamiento en la nube, dominios, contenido monetizado, perfiles comerciales, suscripciones, claves de acceso y otra información con valor económico, sentimental o probatorio pueden existir únicamente en plataformas electrónicas.

Sin embargo, cuando una persona fallece, pierde capacidad o requiere administración fiduciaria, sus herederos, albaceas, administradores, tutores, curadores, apoderados o fiduciarios pueden enfrentar obstáculos significativos para identificar, conservar o manejar esos activos. Ciertamente el ordenamiento jurídico de Puerto Rico reconoce figuras tradicionales de administración patrimonial. El Código Civil de Puerto Rico de

2020 regula, entre otros asuntos, la sucesión por causa de muerte, la administración de la herencia, la protección de personas y la conservación del patrimonio.

A su vez, la Ley Núm. 219-2012, conocida como “Ley de Fideicomisos”, reconoce el fideicomiso como un patrimonio autónomo administrado por un fiduciario conforme al acto constitutivo y la ley. No obstante, esas figuras fueron concebidas principalmente para bienes, derechos y obligaciones tradicionales, y no siempre proveen reglas específicas para acceder a cuentas, archivos o activos que se encuentran bajo el control técnico de custodios digitales, plataformas electrónicas o proveedores de servicios en línea.

El problema no es meramente tecnológico. Es jurídico, sucesorio, patrimonial y humano. Una familia puede necesitar recuperar fotografías o documentos de una persona fallecida. Un albacea puede necesitar identificar activos de una sucesión. Un administrador de herencia puede tener que preservar documentos almacenados en la nube. Un fiduciario puede requerir acceso a cuentas digitales vinculadas a bienes fideicomitidos. Un tutor o curador puede necesitar manejar cuentas electrónicas para proteger la persona o el patrimonio de alguien que no puede hacerlo por sí mismo. Un apoderado puede requerir acceso limitado a cuentas digitales para ejecutar una instrucción válida de quien le confirió autoridad.

Sin reglas claras, esas gestiones pueden quedar sujetas a respuestas inconsistentes, términos de servicio confusos o disputas entre privacidad, acceso patrimonial y deber fiduciario. La Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act, conocida como RUFADAA, ofrece un modelo moderno para atender esta realidad. Su premisa fundamental es que los fiduciarios puedan administrar activos digitales de forma similar a otros bienes, pero respetando la privacidad del usuario, las leyes federales aplicables y la diferencia entre el contenido de comunicaciones electrónicas y la información necesaria para identificar o administrar una cuenta.

Esta medida toma esa orientación general y la adapta al marco jurídico de Puerto Rico. La legislación propuesta no crea un derecho indiscriminado a invadir la privacidad digital de una persona. Por el contrario, establece una jerarquía clara. Primero, se respeta

la instrucción directa del usuario mediante una herramienta en línea provista por el custodio, cuando exista. Segundo, se atienden las instrucciones contenidas en testamentos, poderes, fideicomisos, documentos de tutela, curatela u otros instrumentos legales. Tercero, en ausencia de instrucciones específicas, se permite acceso limitado conforme a la autoridad legal del fiduciario, la naturaleza del activo digital y las salvaguardas aplicables. Finalmente, se reconoce que el acceso al contenido de comunicaciones electrónicas requiere autorización expresa, orden judicial o base legal suficiente.

Esta medida también protege a los custodios de activos digitales. Las plataformas, proveedores de correo electrónico, servicios de almacenamiento, redes sociales, entidades financieras digitales y otros custodios necesitan reglas uniformes para responder solicitudes sin exponerse indebidamente a responsabilidad. Por ello, se establecen documentos que podrán requerir, términos para responder, alternativas razonables de cumplimiento, protección por actuaciones de buena fe y límites cuando el acceso sea técnicamente imposible, excesivamente oneroso o contrario a ley.

Puerto Rico necesita atemperar su derecho privado a la realidad digital sin alterar innecesariamente sus instituciones civiles. Esta Ley no sustituye el Código Civil, la Ley de Fideicomisos, las normas sobre tutela, curatela, poderes o sucesiones, sino que las complementa. Su objetivo es proveer una ruta clara para que la autoridad legal reconocida en esos instrumentos pueda ejercerse también sobre activos digitales, evitando que el patrimonio, la memoria, los documentos o los derechos de una persona queden inaccesibles por falta de reglas.

La administración fiduciaria moderna no puede limitarse a llaves físicas, escrituras, cuentas bancarias tradicionales o documentos impresos. Hoy, parte sustancial de la vida patrimonial y personal se encuentra detrás de contraseñas, aplicaciones, plataformas y servidores. Esta legislación reconoce esa realidad y establece un marco responsable, proporcional y respetuoso de la privacidad para que los activos digitales puedan ser identificados, preservados y administrados conforme a la voluntad de la persona y las normas aplicables del ordenamiento jurídico de Puerto Rico.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1. — Título.

Esta Ley se conocerá y podrá citarse como la “Ley de Administración Fiduciaria de Activos Digitales”.

Artículo 2. — Política pública y alcance.

Será política pública del Gobierno de Puerto Rico reconocer que los activos digitales pueden formar parte del patrimonio de una persona y estar sujetos a procesos de administración fiduciaria, sucesión, fideicomiso, tutela, curatela, mandato, poder, administración judicial o cualquier otro mecanismo legal de administración, conservación o disposición de bienes y derechos.

Esta Ley aplicará a solicitudes de acceso, conservación, manejo, divulgación, transferencia, cierre o eliminación de activos digitales realizadas por personas legalmente autorizadas respecto a usuarios domiciliados en Puerto Rico, sucesiones tramitadas en Puerto Rico, fideicomisos constituidos bajo las leyes de Puerto Rico, poderes otorgados conforme a las leyes de Puerto Rico, o procedimientos de tutela, curatela, protección de personas o administración judicial bajo la jurisdicción del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico.

La aplicación de esta Ley se limitará al alcance permitido por la Constitución de Puerto Rico, la Constitución de Estados Unidos, las leyes federales aplicables, las leyes de

1 Puerto Rico y los derechos de privacidad, propiedad, confidencialidad, debido proceso y
2 libertad contractual reconocidos por el ordenamiento jurídico.

3 Artículo 3. — Definiciones.

4 Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el alcance que se dispone a
5 continuación:

6 (a) Activo digital — Todo registro electrónico, cuenta, archivo, documento,
7 imagen, video, audio, fotografía, mensaje, perfil, dominio, contenido monetizado,
8 licencia digital, credencial electrónica, billetera digital, activo virtual, información
9 almacenada en la nube, dato, derecho de acceso, recurso electrónico o interés patrimonial
10 o personal asociado a una plataforma, aplicación, sistema, servicio en línea o medio
11 tecnológico sobre el cual una persona tenga titularidad, control, derecho, licencia, interés
12 económico, facultad de uso o capacidad de administración. No incluye el activo
13 subyacente ni el derecho patrimonial asociado cuando dicho activo o derecho esté
14 regulado de forma específica por otra ley.

15 (b) Catálogo de comunicaciones electrónicas — Información no sustantiva que
16 identifica comunicaciones electrónicas de un usuario, incluyendo fecha, hora, dirección
17 electrónica, identificador, número, cuenta, dirección de origen o destino, destinatario,
18 remitente o metadato equivalente, sin incluir el contenido de la comunicación.

19 (c) Contenido de comunicaciones electrónicas — Información relativa a la
20 sustancia, significado o mensaje comunicado electrónicamente por un usuario o dirigido
21 a este, incluyendo correos electrónicos, mensajes privados, mensajes directos,

1 conversaciones, chats, audios, videos, imágenes, archivos adjuntos o comunicaciones
2 equivalentes.

3 (d) Custodio — Persona natural o jurídica que almacena, mantiene, procesa,
4 administra, controla o provee acceso a activos digitales de un usuario mediante una
5 cuenta, plataforma, aplicación, red, servicio electrónico, sistema en la nube, servicio de
6 mensajería, servicio financiero digital, servicio de almacenamiento, red social, billetera
7 digital o cualquier otro medio tecnológico.

8 (e) Fiduciario — Albacea, administrador de herencia, administrador judicial, tutor,
9 curador, apoderado, fiduciario de un fideicomiso, liquidador, síndico, representante
10 personal, persona designada por tribunal o cualquier persona con autoridad legal para
11 administrar bienes, derechos, obligaciones o intereses de otra persona conforme a la ley,
12 instrumento válido u orden judicial.

13 (f) Herramienta en línea — Mecanismo electrónico provisto por un custodio que
14 permite al usuario emitir instrucciones sobre divulgación, no divulgación, acceso,
15 conservación, eliminación, transferencia, designación de contacto o manejo de activos
16 digitales en caso de fallecimiento, incapacidad, inactividad o cualquier otro evento
17 previsto por el custodio.

18 (g) Persona designada — Persona nombrada por el usuario mediante herramienta
19 en línea, testamento, fideicomiso, poder, mandato, documento judicial, instrumento de
20 planificación patrimonial u otro instrumento legal válido para recibir, acceder, conservar,
21 eliminar, transferir o administrar activos digitales dentro del alcance autorizado.

(h) Términos de servicio — Contrato, acuerdo, condiciones de uso, política, licencia, reglas de plataforma o disposiciones aplicables entre un usuario y un custodio que regulan el acceso, uso, administración, transferencia, conservación, eliminación o disponibilidad de una cuenta o activo digital.

(i) Usuario — Persona natural que tiene o tuvo una cuenta, registro, perfil, derecho de acceso, interés o activo digital bajo la administración, control o custodia de un custodio.

Artículo 4. — Jerarquía de instrucciones del usuario.

Cuando un custodio provea una herramienta en línea que permita al usuario emitir instrucciones sobre acceso, divulgación, conservación, eliminación, transferencia o manejo de activos digitales, y dicha herramienta permita modificar o eliminar tales instrucciones en cualquier momento, la instrucción emitida mediante dicha herramienta prevalecerá sobre cualquier instrucción contradictoria contenida en términos de servicio, testamento, fideicomiso, poder, mandato, documento de tutela, curatela u otro instrumento legal, salvo orden judicial en contrario o disposición legal aplicable.

En ausencia de una instrucción válida mediante herramienta en línea, prevalecerá la instrucción expresa contenida en testamento, fideicomiso, poder, mandato, documento de tutela, curatela, declaración, contrato u otro instrumento legal válido.

En ausencia de instrucción expresa del usuario, el fiduciario o la persona designada podrá solicitar acceso, conservación, divulgación, transferencia, cierre o manejo de activos digitales conforme a la autoridad legal que ostente, la naturaleza del

1 activo, la necesidad de administración patrimonial y las limitaciones establecidas en esta
2 Ley.

3 Los términos de servicio podrán establecer procesos razonables de verificación,
4 seguridad, conservación, producción, cierre o eliminación de cuentas. No obstante,
5 dichos términos no podrán utilizarse como único fundamento para denegar una solicitud
6 presentada por una persona legalmente autorizada cuando exista una instrucción válida
7 del usuario, una orden judicial o una autoridad legal reconocida por esta Ley, salvo que
8 la divulgación o acceso solicitado esté prohibido por ley estatal o federal aplicable, sea
9 técnicamente imposible o comprometa derechos de terceros protegidos por ley.

10 Artículo 5. — Autoridad de fiduciarios y personas designadas.

11 Un fiduciario o persona designada podrá solicitar a un custodio acceso,
12 conservación, divulgación, transferencia, cierre, eliminación o manejo de activos digitales
13 únicamente dentro del alcance de su autoridad legal, instrumento constitutivo, poder,
14 nombramiento, orden judicial, deber fiduciario o instrucción válida del usuario.

15 La autoridad reconocida por esta Ley no ampliará las facultades sustantivas del fiduciario
16 o persona designada sobre bienes, derechos, obligaciones, comunicaciones o información
17 que no estén comprendidas dentro de su autoridad legal.

18 En el caso de una sucesión, el albacea, administrador de herencia, administrador
19 judicial o representante autorizado podrá solicitar acceso a activos digitales cuando sea
20 necesario para identificar, conservar, inventariar, administrar, liquidar, partir o distribuir
21 el caudal hereditario.

En el caso de un fideicomiso, el fiduciario podrá solicitar acceso a activos digitales cuando dichos activos formen parte del patrimonio fideicomitido, estén vinculados a la administración del fideicomiso o sean necesarios para cumplir el acto constitutivo, la Ley de Fideicomisos y los deberes propios de su cargo.

En el caso de un poder o mandato, el apoderado podrá solicitar acceso a activos digitales cuando el instrumento lo autorice expresamente o cuando dicha autoridad sea necesaria y razonablemente relacionada con una facultad conferida de forma válida. Cuando se trate del contenido de comunicaciones electrónicas, la autoridad del apoderado deberá surgir expresamente del poder, mandato, herramienta en línea, autorización del usuario, orden judicial o disposición legal aplicable.

En el caso de tutela, curatela, administración judicial o protección de personas, el fiduciario correspondiente podrá solicitar acceso a activos digitales dentro del alcance de la orden judicial, la ley aplicable y la necesidad de proteger la persona, bienes, derechos o intereses bajo su administración.

Artículo 6. — Acceso a activos digitales y comunicaciones electrónicas.

El acceso a activos digitales se registrará por la naturaleza de la información solicitada y por la autoridad legal del fiduciario o persona designada.

El custodio podrá divulgar activos digitales, información de cuenta, archivos, registros electrónicos, catálogos de comunicaciones electrónicas, datos de identificación, información de inventario, información patrimonial o información no sustantiva cuando la solicitud sea necesaria para la administración, conservación, protección, liquidación,

1 transferencia o disposición de bienes, derechos, obligaciones o intereses bajo la autoridad
2 del fiduciario o persona designada.

3 El contenido de comunicaciones electrónicas tendrá protección reforzada. El
4 custodio solo podrá divulgarlo cuando:

5 (a) el usuario haya autorizado expresamente dicha divulgación mediante
6 herramienta en línea;

7 (b) el usuario haya autorizado expresamente dicha divulgación en testamento,
8 fideicomiso, poder, mandato, documento de planificación patrimonial u otro
9 instrumento legal válido;

10 (c) una orden judicial autorice la divulgación luego de evaluar la autoridad del
11 solicitante, la necesidad de acceso, la expectativa de privacidad del usuario, la privacidad
12 de terceros y las leyes aplicables; o

13 (d) la divulgación sea permitida por ley estatal y federal aplicable.

14 Nada de lo dispuesto en esta Ley autorizará el acceso indiscriminado al contenido
15 de comunicaciones electrónicas, ni la divulgación de información de terceros más allá de
16 lo necesario para cumplir el propósito legítimo de la solicitud.

17 Artículo 7. – Solicitud al custodio, documentación y término de respuesta.

18 Toda solicitud presentada al amparo de esta Ley deberá identificar
19 razonablemente la cuenta, plataforma, usuario, activo digital o información solicitada, así
20 como la autoridad legal del solicitante.

21 El custodio podrá requerir documentación razonable para verificar identidad,
22 autoridad y alcance de la solicitud, incluyendo, según corresponda:

1 (a) identificación del solicitante;

2 (b) certificado de defunción, certificación médica, resolución judicial,
3 nombramiento, poder, testamento, fideicomiso, mandato, documento de tutela, curatela,
4 administración de herencia u otro instrumento legal pertinente;

5 (c) certificación, extracto o copia parcial del instrumento que confiere autoridad,
6 omitiendo información no pertinente cuando sea posible;

7 (d) información razonablemente necesaria para localizar la cuenta, activo digital o
8 usuario;

9 (e) declaración jurada o certificación de que la solicitud se realiza dentro del
10 alcance de la autoridad legal conferida y para fines legítimos;

11 (f) orden judicial cuando exista controversia, solicitud de contenido de
12 comunicaciones electrónicas sin autorización expresa suficiente, instrucciones
13 contradictorias, duda razonable sobre autoridad o prohibición legal aparente.

14 Salvo justa causa, solicitud incompleta, impedimento técnico, conflicto de
15 autoridad, orden judicial pendiente o prohibición legal, el custodio deberá responder
16 dentro de sesenta (60) días contados desde que reciba la documentación necesaria para
17 evaluar la solicitud.

18 Cuando el custodio deniegue, limite o condicione la solicitud, deberá informar de
19 manera razonable la causa de su determinación, salvo que dicha explicación esté
20 prohibida por ley, comprometa la seguridad de la plataforma, afecte la privacidad de
21 terceros, viole una obligación de confidencialidad o interfiera con una investigación.

22 Artículo 8. — Formas de cumplimiento, conservación y protección de información.

Un custodio podrá cumplir una solicitud válida mediante una o más de las siguientes formas:

- (a) conceder acceso directo a la cuenta o activo digital;
- (b) proveer copia, descarga, exportación, extracto o reproducción de los activos digitales autorizados;
- (c) proveer acceso parcial o limitado;
- (d) transferir activos digitales cuando sea técnicamente posible y legalmente permitido;
- (e) conservar, suspender, cerrar o eliminar una cuenta conforme a la instrucción válida del usuario, autoridad del fiduciario, orden judicial, términos de servicio o ley aplicable;
- (f) proveer información suficiente para identificar, inventariar o administrar el activo digital sin divulgar contenido protegido.

El custodio podrá negar o limitar acceso cuando el activo digital haya sido eliminado por el usuario, borrado conforme a políticas ordinarias de retención, sea técnicamente inaccesible, haya sido anonimizado, su divulgación esté prohibida por ley o el acceso solicitado comprometa la seguridad de sistemas, información de terceros, secretos comerciales, propiedad intelectual o integridad de la plataforma.

El fiduciario, persona designada, custodio o parte interesada podrá solicitar conservación temporera de activos digitales cuando sea razonablemente necesario para evitar pérdida, eliminación, alteración, fraude, menoscabo patrimonial, destrucción de

1 evidencia o perjuicio a una sucesión, fideicomiso, persona protegida, procedimiento
2 judicial o interés legal reconocido.

3 El custodio, el fiduciario o el tribunal, según corresponda, podrán adoptar
4 medidas razonables de protección, tales como redacción, segregación, producción
5 parcial, revisión en cámara, acceso supervisado, acuerdos de confidencialidad o
6 limitaciones de uso, cuando sea necesario proteger privacidad, información de terceros,
7 datos sensibles, comunicaciones privilegiadas, secretos comerciales, información médica,
8 información financiera o cualquier otro interés protegido por ley.

9 Artículo 9. – Intervención judicial.

10 El Tribunal de Primera Instancia podrá intervenir, a solicitud de un fiduciario,
11 persona designada, custodio, heredero, beneficiario, fideicomisario, tutor, curador,
12 apoderado, parte interesada o el Ministerio Público, cuando proceda, para autorizar,
13 limitar, denegar, condicionar o supervisar el acceso a activos digitales.

14 La intervención judicial procederá particularmente cuando:

- 15 (a) el custodio deniegue, limite o condicione una solicitud;
- 16 (b) exista controversia sobre la autoridad del fiduciario o persona designada;
- 17 (c) existan instrucciones contradictorias del usuario;
- 18 (d) se solicite acceso al contenido de comunicaciones electrónicas sin autorización
19 expresa suficiente;
- 20 (e) sea necesario proteger la privacidad del usuario o de terceros;
- 21 (f) exista riesgo de pérdida, fraude, alteración, destrucción o menoscabo de activos
22 digitales;

(g) el custodio alegue imposibilidad técnica, prohibición legal, conflicto con términos de servicio o carga indebida;

(h) se requiera interpretar el alcance de un testamento, fideicomiso, poder, mandato, orden judicial, documento de tutela, curatela o instrumento legal aplicable.

Al resolver una controversia bajo esta Ley, el tribunal podrá considerar la intención conocida o razonablemente demostrable del usuario, la naturaleza del activo digital, la expectativa de privacidad del usuario y de terceros, la autoridad legal del solicitante, la necesidad de administración patrimonial, los términos de servicio, la viabilidad técnica de la divulgación, el riesgo de fraude o pérdida, y las leyes estatales y federales aplicables.

Cuando exista riesgo de pérdida, eliminación, alteración, fraude, vencimiento de acceso, destrucción de evidencia o menoscabo patrimonial, el Tribunal podrá atender la solicitud mediante procedimiento sumario, orden de conservación, orden protectora o cualquier remedio provisional compatible con el debido proceso de ley.

La Oficina de Administración de los Tribunales podrá preparar formularios orientativos para solicitudes judiciales relacionadas con esta Ley, sin que la ausencia de dichos formularios impida la presentación o adjudicación de una solicitud.

Artículo 10. — Deberes del fiduciario o persona designada.

Todo fiduciario o persona designada que acceda, reciba, conserve, maneje o administre activos digitales al amparo de esta Ley deberá actuar conforme a los deberes de buena fe, lealtad, diligencia, confidencialidad, conservación, rendición de cuentas y uso limitado que correspondan a su cargo, instrumento, autorización u orden judicial.

1 El fiduciario o persona designada deberá:

2 (a) actuar dentro del alcance de su autoridad;

3 (b) utilizar los activos digitales únicamente para fines legítimos relacionados con
4 su función;

5 (c) proteger la confidencialidad de información obtenida;

6 (d) evitar divulgación innecesaria de información personal, financiera, médica,
7 íntima, profesional, privilegiada o perteneciente a terceros;

8 (e) conservar información necesaria para la administración fiduciaria;

9 (f) respetar instrucciones válidas del usuario y órdenes judiciales;

10 (g) evitar uso personal, comercial, abusivo o indebido de activos digitales;

11 (h) rendir cuentas cuando así lo requiera la ley, el instrumento aplicable o una
12 orden judicial;

13 (i) cumplir con leyes de privacidad, propiedad intelectual, delitos informáticos,
14 comunicaciones electrónicas, protección de datos, sucesiones, fideicomisos, poderes y
15 administración patrimonial.

16 Artículo 11. – Obligaciones, límites e inmunidad del custodio.

17 El custodio deberá evaluar de buena fe toda solicitud presentada conforme a esta
18 Ley y podrá adoptar procedimientos razonables para verificar identidad, autoridad,
19 alcance, seguridad y forma de acceso antes de divulgar, conservar, transferir, cerrar,
20 eliminar o permitir manejo de activos digitales.

21 Los términos de servicio de una plataforma o custodio podrán establecer procesos
22 razonables de verificación, seguridad, producción, conservación, cierre o eliminación de

1 cuentas. Sin embargo, dichos términos no podrán utilizarse para desconocer una
2 instrucción válida del usuario, una orden judicial o una autoridad legal expresamente
3 reconocida por esta Ley, salvo que la divulgación o acceso solicitado esté prohibido por
4 ley estatal o federal aplicable, sea técnicamente imposible o comprometa de manera
5 sustancial la seguridad de sistemas o derechos de terceros protegidos por ley.

6 El custodio no estará obligado a divulgar contraseñas, credenciales de
7 autenticación, llaves privadas, códigos de seguridad o mecanismos que permitan acceso
8 irrestricto a sistemas, cuentas o información no autorizada, cuando pueda cumplir la
9 solicitud mediante medios alternos razonables, tales como copia, exportación, acceso
10 limitado, transferencia, cierre o preservación del activo digital autorizado.

11 El custodio podrá imponer costos razonables por recopilar, copiar, exportar,
12 conservar, revisar, redactar o producir activos digitales, siempre que dichos costos sean
13 proporcionales a la gestión solicitada y no tengan el efecto de impedir indebidamente el
14 ejercicio de una autoridad fiduciaria válida.

15 Un custodio, así como sus empleados, oficiales, agentes, contratistas o
16 representantes, no incurrirá en responsabilidad civil por actos u omisiones realizados de
17 buena fe para cumplir, denegar, limitar, conservar, divulgar, eliminar, transferir o
18 administrar activos digitales conforme a esta Ley, una instrucción válida del usuario, una
19 orden judicial, términos de servicio o ley aplicable.

20 Esta protección no aplicará en casos de mala fe, negligencia crasa, fraude, conducta
21 dolosa, divulgación intencional indebida o violación deliberada de ley.

22 Artículo 12. — Prohibiciones.

1 Ninguna persona podrá utilizar esta Ley para:

2 (a) obtener acceso a activos digitales fuera del alcance de su autoridad;

3 (b) suplantar la identidad del usuario;

4 (c) alterar, destruir, ocultar o falsificar evidencia;

5 (d) acceder indebidamente a información de terceros;

6 (e) evadir leyes de privacidad, comunicaciones electrónicas, delitos informáticos,
7 propiedad intelectual, secreto comercial o protección de datos;

8 (f) apropiarse indebidamente de activos digitales;

9 (g) divulgar información confidencial sin autorización;

10 (h) realizar transacciones, transferencias, cierres, eliminaciones o actos de
11 administración no autorizados;

12 (i) contrariar una instrucción expresa y válida del usuario;

13 (j) utilizar información obtenida para fines personales, comerciales, intimidatorios,
14 fraudulentos o ajenos a la función fiduciaria autorizada.

15 El incumplimiento con este Artículo no limitará la aplicación de responsabilidades
16 civiles, penales, disciplinarias, contractuales, fiduciarias o judiciales reconocidas por
17 otras leyes aplicables.

18 Artículo 13. — Relación con otras leyes.

19 Esta Ley se interpretará de forma armoniosa con el Código Civil de Puerto Rico de
20 2020, la Ley Núm. 219-2012, según enmendada, conocida como “Ley de Fideicomisos”,
21 las leyes aplicables a poderes, mandatos, tutela, curatela, sucesiones, administración
22 judicial, protección de personas, contratos, privacidad, información financiera,

propiedad intelectual, delitos informáticos, comunicaciones electrónicas, secretos comerciales y cualquier otra ley estatal o federal aplicable.

Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará como autorización para violar leyes federales o estatales sobre comunicaciones electrónicas, acceso no autorizado a sistemas, privacidad, seguridad de información, protección de datos, información financiera, información de salud, secreto comercial, propiedad intelectual o derechos de terceros.

En caso de conflicto entre esta Ley y una disposición estatal o federal más protectora de la privacidad, confidencialidad, seguridad de información, propiedad intelectual, comunicaciones electrónicas o derechos de terceros, prevalecerá la disposición que provea mayor protección, salvo que una orden judicial válida disponga otra cosa conforme a derecho.

Artículo 14. — Separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, inciso, subinciso, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional por un tribunal competente, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el remanente de esta Ley.

El efecto de dicha determinación quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, inciso, subinciso, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

Artículo 15. — Vigencia.

- 1 Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación.